跨境人工智能去匿名化个人信息行为的刑法规制困境与出路

李志恒*

【内容摘要】 人工智能技术的发展使去匿名化行为成为可能。跨境人工智能去匿名化个人信息行为使传统的个人信息法律保护体系面临严峻挑战。以侵犯公民个人信息罪规制该行为时,现行刑法的适用在前置要件、行为对象以及行为方式的认定等方面存在诸多困境。解决困境的出路,短期内可通过现行法框架下的教义学重释加以应对。从前置数据安全管理规范中实质推导出去匿名化行为的行政违法性,以"可识别性"标准对匿名化信息作动态实质判断,并根据法益侵害的等价性将去匿名化行为扩张解释为"以其他方法非法获取公民个人信息"。长期而言,对于困境的解决仍须通过司法解释来进一步明确,确立匿名化信息的情境化判断规则,并将跨境人工智能去匿名化行为明文规定为"非法获取",从而为跨境人工智能去匿名化个人信息行为的刑法规制提供具体的规范依据。

【关键词】 跨境人工智能 去匿名化 非法获取 侵犯公民个人信息罪

一、问题的提出

在数字时代,个人信息正日益成为重要的数据资产与保护对象。但是,对于个人信息的保护也不应走向极端,对其合理的利用仍是促进社会发展的重要一环。因此,个人信息保护与利用的平衡问题就成为法律制度设计的核心议题。作为实现这一平衡的手段,针对个人信息的匿名化技术成为重要的制度工具。[①]匿名化技术被视为破解大数据时代个人信息保护与利用困境的关键手段。通过对数据中可识别个人身份的信息予以改变或删除,匿名化既能促进数据流通,又能成为隐私保护与数据利用的平衡器。[②]根据《中华人民共和国个人信息保护法》(以下简称《个人信息保护法》)第4条的规定"个人信息是以电子或者其他方式记录的与已识别或者可识别的自然人有关的各种信息,不包括匿名化处理后的信息。"这一规定将匿名化信息排除在了个人信息定义之外,正是匿名化制度逻辑的体现。一旦信息通过匿名化技术处理后,便不再受《个人信息保护法》的约束,从而获得了自由流动与开发利用的法律空间。

然而,人工智能技术的快速发展正在深刻改变这一制度工具在平衡个人信息保护与利用过程中发

本文系山东省"泰山学者工程专项经费资助"(项目批准号:tsqn202408027)和山东省自然科学基金资助项目"滥用人工智能技术的深度伪造行为的刑法治理研究"(项目批准号:ZR2025QC1553)的阶段性成果。

* 李志恒,山东大学法学院。

① 参见黄敏《数字时代个人信息匿名化规则的困境与优化》,载《西部法学评论》2024年第3期,第122–123页。

② 参见李兆利《个人信息匿名化:大数据时代个人信息保护与利用的选择与挑战》,载《湖南警察学院学报》2019年第6期,第22–24页。

中国知网 https://www.cnki.net

挥的作用。[①] 2026 年 2 月，苏黎世联邦理工学院与 Anthropic 公司联合发表的研究表明，利用大语言模型对匿名用户进行大规模去匿名化的精确率高达 90%。研究团队仅用 1 到 4 美元的成本即可完成对 Hacker News 匿名用户与 LinkedIn 真实身份的批量匹配。这意味着，传统上依赖匿名化技术对个人信息构建的匿名化安全措施正在瓦解。更令人忧虑的是，此类去匿名化行为正在往跨境化、链条化、产业化方向发展。近年来，我国频繁发生“开盒”式网络暴力案件，其中被“开盒”的个人信息多来源于境外“社工库”。[②] 而这些“社工库”所收集整理的个人信息许多都是通过人工智能技术对数据关联挖掘而来。[③] 总之，匿名化是个人信息经过处理无法识别特定自然人的过程，而去匿名化则是利用技术手段将已经过匿名化处理的信息重新识别或关联到特定自然人的过程。人工智能技术的发展使得去匿名化行为成为可能。而去匿名化技术与跨境犯罪的深度结合，正在对个人信息保护与利用之间的关系形成一个前所未有的法治挑战。

这一挑战的背后有许多法律问题有待解决，本文主要聚焦于刑事实体法层面的问题。在刑事实体法层面，这一挑战中呈现出的核心问题在于：跨境人工智能去匿名化个人信息的行为是否以及如何纳入现行刑法的规制范围？目前来看，《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）中只有侵犯公民个人信息罪似乎最有可能发挥作用。然而，如果真的要以侵犯公民个人信息罪来规制这一行为的话，也面临诸多现实困境。具体而言，至少包含以下三个方面的困境：第一，去匿名化行为是否满足侵犯公民个人信息罪中“违反国家有关规定”的前置要件？第二，去匿名化行为的对象是“已被匿名化处理的信息”，但“已被匿名化处理的信息”还能否成为侵犯公民个人信息罪的行为对象？第三，利用人工智能技术去匿名化个人信息的行为是否还属于侵犯公民个人信息罪中规定的“非法获取”公民个人信息？

实际上，上述问题之所以成为困境，根本原因在于现行法律体系在设立之时对于技术发展的预设与当下人工智能技术的快速发展之间出现了结构性错位。个人信息匿名化制度建立在“一旦匿名即永久匿名”的静态技术预设之上，而人工智能去匿名化技术的出现表明个人信息的匿名化并非一种完全不可逆的状态，去匿名化个人信息的行为便是对这一状态的“反向转换”。[④] 而跨境人工智能下的数据流动又使得这一“反向转换”行为能够在主权管辖的灰色地带长期运作。这种技术与规范的错位，要求我们必须对这种行为的刑法规制问题予以重视。对于如何应对这一困境，也将成为本文接下来的研究重点。当然，为便于对规制困境及相关出路进行系统展开，在这之前仍需对跨境人工智能去匿名化个人信息行为的基本构造与主要危害进行必要的说明，进而可以明确对这种行为进行刑法规制的必要性。

二、跨境人工智能去匿名化个人信息行为的构造与危害

只有先明确跨境人工智能去匿名化个人信息行为的基本构造与主要危害，才能够进一步分析以侵犯公民个人信息罪来规制这种行为时可能存在的问题，进而在进行规范分析时有充分的事实基础与明确的评价对象。

（一）跨境人工智能去匿名化个人信息行为的基本构造

对于跨境人工智能去匿名化个人信息行为的构造。一是行为的技术构造，即该行为在人工智能技

① 参见宗绍昊《大语言模型与个人信息目的限制原则的冲突与调适》，载《华东政法大学学报》2026 年第 2 期，第 61 页。

② 参见吕静《起底“开盒”背后的黑产链条》，载《法治周末》2025 年 3 月 27 日，第 3 版。

③ 参见刘艳红《数字时代“网络开盒”的系统性治理》，载《人民论坛》2025 年第 19 期，第 84 页。

④ 参见夏庆锋《个人信息匿名化制度的反思与改进》，载《财经法学》2024 年第 5 期，第 42 页。

中国知网 https://www.cnki.net

术层面究竟是如何实现的。二是行为的跨境构造,即该行为在跨境层面是如何具体操作的。以下先对其技术构造进行分析,再对其跨境构造进行说明。

1. 跨境人工智能去匿名化个人信息行为的技术构造

去匿名化与匿名化相对。根据我国《个人信息保护法》第 73 条第 4 项的规定"匿名化,是指个人信息经过处理无法识别特定自然人且不能复原的过程。"这一界定中包含了两个核心要素:一是"无法识别特定自然人"的结果要求;二是"不能复原"的持续性要求。然而,随着人工智能技术的发展,尤其是数据聚合技术、关联推断算法和大语言模型推理能力的提升,原本被认为"不能复原"的匿名化数据,在特定条件下仍可以被重新识别。这便是对个人信息的去匿名化。去匿名化的技术构造可以概括为以下三个递进环节。第一,数据聚合。境外数据处理者将不同来源的匿名化数据进行聚合。这些数据可能来自同一中国互联网企业的不同业务线,也可能来自多个不同的境内数据提供者。聚合的目的是增加数据的维度与密度,为后续的关联推断提供更丰富的素材。例如,A 平台提供匿名化用户的行为数据、B 平台提供匿名化用户的消费记录数据、C 平台提供匿名化用户的社交图谱数据。虽然这些数据各自均经过匿名化处理,但在聚合后可能形成互补关系。① 第二,关联推断。在数据聚合的基础上,人工智能系统会在不同数据点之间建立关联。这一环节的关键技术包括:记录链接,即在没有共同标识符的情况下,通过多个属性的组合匹配识别出属于同一自然人的记录;属性推断,即根据已知的部分属性预测未知属性;以及社群分析,即通过社交网络结构推断用户身份。关联推断的核心在于利用了匿名化技术的灰色地带。许多所谓的匿名化处理实际上只是去除了直接标识符,如姓名、身份证号等,但保留了准标识符,如年龄、性别、地理位置、职业等,而这些准标识符的组合在特定条件下具有很高的识别性。② 第三,个体识别。当关联推断完成,碎片化信息被整合为相对完整的用户画像后,人工智能系统可能实现从"数据集"到"特定自然人"的跨越。这一跨越并不需要知道自然人的姓名,只要能够将数据归并到某一可辨识的个体,并足以对该个体产生实质性影响,如精准营销、信用评估、行为预测等,即可认为实现了个人信息的去匿名化。例如,有研究已经通过聚合电影、书籍和音乐三个不同领域的匿名化评分"数据集",并利用用户评分模式作为准标识符,成功实现了跨"数据集"的用户身份匹配,证明了多源数据聚合后能够产生互补信息。③

2. 跨境人工智能去匿名化个人信息行为的跨境构造

跨境人工智能去匿名化个人信息行为的跨境构造通常可以概括为以下四个递进环节。第一,境内合法收集。境内数据收集者在收集用户个人信息时,通常已取得用户同意或满足其他合法性基础。因此,这一阶段的收集行为本身是合法的,不涉及任何刑事违法性。收集信息后,处理者需要对数据进行匿名化处理,以降低合规风险或为后续的数据出境创造条件。第二,跨境传输。境内收集者将经匿名化处理的数据传输至境外。根据我国《个人信息保护法》第 38 条第 1 款的规定"个人信息处理者因业务等需要,确需向中华人民共和国境外提供个人信息的,应当具备下列条件之一:(一)依照本法第四十条的规定通过国家网信部门组织的安全评估;(二)按照国家网信部门的规定经专业机构进行个人信息保

① See Andy Z Wang., *Network Harms*, 91 The University of Chicago Law Review 2093, 2110 – 2111(2024).

② See Sancho Amaral Simoes, Joao P. Vilela, Miriam Seoane Santos & Pedro Henriques Abreu, *QIDLearningLib: A Python Library for Quasi – identifier Recognition and Evaluation*, 654 Neurocomputing 1, 1(2025).

③ See Torres Nicolás & Patricio Olivares, *De – anonymizing Users Across Rating Datasets via Record Linkage and Quasi – identifier Attacks*, 9 Data 1, 19(2024).

中国知网 https://www.cnki.net

护认证;(三)按照国家网信部门制定的标准合同与境外接收方订立合同,约定双方的权利和义务;(四)法律、行政法规或者国家网信部门规定的其他条件。”因此,在满足法律规定的情况下,跨境数据传输并不违法。在大量商业实践中,数据出境都具有合法的商业目的,例如利用境外算力进行模型训练等。[①] 第三,境外人工智能处理还原个人信息。境外数据处理者接收匿名化数据后,运用前述人工智能技术,对个人信息实施去匿名化还原处理。这一阶段是整个行为链条的核心环节,也是刑事评价的焦点所在。第四,结果回流境内。去匿名化的个人信息可能以多种方式回流境内。如直接回传给境内的原始数据提供者;出售或提供给境内其他主体;由境外服务商自行在境外使用,但使用效果在境内产生实质影响;或者以分析报告等衍生形式间接回传。

(二)跨境人工智能去匿名化个人信息行为的主要危害

一般而言,数据犯罪的危害性呈现出从个体私益到国家安全的扩散效应。[②] 跨境人工智能去匿名化行为的危害性同样遵循此逻辑,呈现出从个体到系统、从私益到公益的多层次法益侵害特征。[③]

第一,对个人信息自决权的侵害。这也是该行为最直接、最显著的危害。信息主体对信息的自主控制具有独立的内在价值。[④] 去匿名化个人信息的行为使得原本被认为处于安全状态的已匿名化的个人信息被重新识别为个人的具体信息,让个人在不知情的情况下失去对其个人信息的控制。[⑤] 这种失控对个人信息自决权的影响是巨大的。这种识别往往不限于个体的部分个人信息,因为一旦信息被去匿名化还原,个人在不同平台、不同时间、不同语境下的所有数字信息都可能被关联起来,形成关于个人的完整数字画像。这对于数字时代的个人而言将是灾难性的。[⑥]

第二,对匿名化制度的系统性破坏。匿名化制度是现代个人信息保护法律体系的基础制度安排。[⑦]《个人信息保护法》第4条将匿名化信息排除在“个人信息”的定义之外,就是考虑到,一旦个人信息被匿名化而无法识别到特定的自然人,那么其对个人信息权益造成的风险将大幅降低,因此,对于匿名化信息可以豁免适用针对处理个人信息时需要适用的各种严格规则,以促进信息数据的流通与利用。然而,通过人工智能技术去匿名化个人信息的行为使匿名化制度所承载的功能面临系统性危机。[⑧] 信息处理者可能不再信任匿名化处理的法律效果,转而采取更为保守的信息管控策略,从而抑制信息数据的合法流通与利用。最终,去匿名化个人信息的行为可能会导致匿名化制度促进信息数据流通的功能彻底失

---

① 参见公安部第三研究所数据安全技术研发中心:《生成式人工智能数据跨境流动风险与治理白皮书(2025年)》,第10–15页。

② 参见张佳华:《境内与跨境数据动态流动的刑事治理》,载《暨南学报(哲学社会科学版)》2023年第12期,第69页。

③ 参见姚迁等:《生成式人工智能数据跨境流动的安全风险及治理范式》,载《网络安全与数据治理》2024年第12期,第82–83页。

④ 参见薛婳:《论未经同意收集、利用个人信息的本身损害》,载《法学》2026年第2期,第119–120页。

⑤ 参见付新华:《生成式人工智能对个人信息保护法的结构性冲击及应对》,载《法学论坛》2025年第6期,第103页。

⑥ 参见薛悟娟:《大数据时代个人信息的运作模式、理论困境及保护路径》,载《中国海商法研究》2024年第2期,第105页。

⑦ 参见金耀:《个人信息去身份的法理基础与规范重塑》,载《法学评论》2017年第3期,第122–126页。

⑧ 参见陈波:《匿名化的扩张:个人信息保护规则的例外》,载北京大学法学院主编:《北大国际法与比较法评论》(第21辑),中国民主法制出版社2024年版,第155页。

中国知网 https://www.cnki.net

效。

第三,对我国的国家安全产生潜在威胁。大量跨境收集的个人信息经过去匿名化处理后,可能形成关于我国公民、企业和政府机构的精准数据画像。这些画像可能被境外不法主体用于情报分析、舆论操纵或网络攻击,对我国的国家安全造成潜在影响。①

第四,对人工智能产业的健康发展也会产生负面影响。众所周知,人工智能的发展高度依赖大规模、高质量的训练数据,而匿名化制度是平衡数据利用与隐私保护的重要工具。如果跨境人工智能去匿名化个人信息的行为不受控制,那么数据享有者可能因担心隐私安全难以保证而减少数据共享,这无疑会阻碍人工智能领域的创新和发展。总之,跨境人工智能去匿名化个人信息行为的危害性不止于传统意义上的个人信息侵害,而是具有复合性的损害特点。② 对这一行为的刑法规制,不仅关乎个人权益的直接保护,也关乎社会利益的间接保护。

三、跨境人工智能去匿名化个人信息行为的刑法规制困境

跨境人工智能去匿名化个人信息行为在技术构造与跨境构造上的特殊性,使得现行刑法的适用面临多重困境。对于侵犯公民个人信息罪的适用而言,现行法下的教义学框架面临着前所未有的解释压力。以下从侵犯公民个人信息罪的前置要件、行为对象与行为方式三个维度,对这一困境展开系统分析。

(一)侵犯公民个人信息罪中前置要件的适用困境

侵犯公民个人信息罪的成立,以"违反国家有关规定"为前置要件。《刑法》第253条之一明确规定:"违反国家有关规定,向他人出售或者提供公民个人信息,情节严重的……违反国家有关规定,将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息,出售或者提供给他人的,依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的,依照第一款的规定处罚。"这一前置要件的设置,体现了侵犯公民个人信息罪作为行政犯的基本属性。然而,在以侵犯公民个人信息罪规制跨境人工智能去匿名化行为时,"违反国家有关规定"这一前置要件的适用却面临困境。因为,跨境人工智能去匿名化行为究竟是否"违反国家有关规定"本身,便存在疑问。

关于"违反国家有关规定"的含义,《刑法》第96条作了规定:"本法所称违反国家规定,是指违反全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律和决定,国务院制定的行政法规、规定的行政措施、发布的决定和命令。"不过,在2017年"两高"颁布的《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)中,对《刑法》第96条的规定进行了扩张性解释。《解释》第2条规定:"违反法律、行政法规、部门规章有关公民个人信息保护的规定的,应当认定为刑法第253条之一规定的'违反国家有关规定'。"显然,这一规定将"国家有关规定"的范围扩展到了部门规章,从而与《刑法》第96条关于"违反国家规定"仅限于法律和行政法规的定义产生了差异。这一扩张性解释的合理性在学理上目前存在争议,③但即使根据《解释》的规定,承认部门规章可以作为"国家有关规定"的规范渊源,对于跨境人工智能去匿名化行为而言,也很难说其明确地违反了具体哪一项"国家有关规定"。《个人信息保护

① 参见杨胜刚、李川:《大模型时代数据跨境隐性国家安全风险的敏捷治理模式》,载《情报杂志》2025年第8期,第52页。

② 参见马忠法:《数据跨境流动国际法规制与中国应对》,载《政法论丛》2026年第1期,第5-6页。

③ 参见张丽霞:《论侵犯公民个人信息罪的"违反国家有关规定"》,载《河北法学》2025年第9期,第125-126页。

中国知网 https://www.cnki.net

法》第4条只是将匿名化信息排除在了“个人信息”的定义之外，但对于去匿名化行为本身并无专门的禁止性规定。《个人信息保护法》第51条也只是规定，个人信息处理者应当“采取相应的加密、去标识化等安全技术措施”，“并防止未经授权的访问以及个人信息泄露、篡改、丢失”，也没有涉及去匿名化行为本身。换言之，我国现行法律、行政法规乃至部门规章中，均未对去匿名化或再识别行为设立专门的禁止性规范。《个人信息保护法》的立法重心在于规范个人信息的“正向处理”，即收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等，对于从匿名化状态“反向还原”为可识别信息的去匿名化行为，立法者显然没有预见到。①

由于“违反国家有关规定”要件的功能是筛选出具有行政违法性的行为进行刑事处罚，但如果前置法中根本就没有关于“不得去匿名化”的禁止规定，去匿名化行为就不存在行政违法性，那么还能对其进行刑事处罚吗？总之，跨境人工智能去匿名化行为可能因为缺乏专门的前置规范依据而难以被认定为“违反国家有关规定”，从而在以侵犯公民个人信息罪规制该行为时遭遇困境。

（二）侵犯公民个人信息罪中行为对象的定性困境

侵犯公民个人信息罪的行为对象是“公民个人信息”。根据《解释》第1条，“公民个人信息”是指“以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。”如前所述，《个人信息保护法》第4条明确规定，个人信息“不包括匿名化处理后的信息”。上述规定给跨境人工智能去匿名化场景中侵犯公民个人信息罪的适用带来了不小的难题。因为去匿名化行为的对象是已经被匿名化处理的信息，如果这样的信息本身不属于“公民个人信息”，那么侵犯公民个人信息罪的适用也便无从谈起。

从法律条文的字面解释出发，答案似乎是明确的。从法律形式上看，匿名化信息因其“无法识别特定自然人”而被排除在个人信息的定义之外。因此，在去匿名化完成之前，作为行为对象的信息在形式上不属于“公民个人信息”。在去匿名化完成之后，信息虽然恢复了可识别性，但此时侵犯行为已经结束。所以，如果严格遵循上述规定的逻辑，经过合法匿名化处理的信息便不再属于“公民个人信息”，针对此类信息实施的行为，无论其后续处理方式如何，似乎都不应落入侵犯公民个人信息罪的规制范围。实际上，我国《个人信息保护法》将匿名化信息明确排除在个人信息范畴之外，这种“全有或全无”的适用逻辑体现了立法者在个人信息与匿名化信息之间采取的严格二元界分的立场。② 匿名化信息在法律上被视为与个人信息完全不同的信息类型。一旦信息被匿名化处理，就永远不属于个人信息。

然而，这一形式逻辑的结论在人工智能去匿名化技术的冲击下面临着是否具有实质合理性的严峻挑战。已经有学者指出，我国《个人信息保护法》对匿名化设置了“无法识别”和“不能复原”的苛刻要求，使得匿名化制度处于“存而不用”的状态。③ 因此，如果我们继续固守“一旦匿名即永久非个人信息”的形式标准的话，那么，境外的信息处理者便可以轻易利用人工智能技术，将大量境内传输至境外的匿名化信息还原为可识别的个人信息，而我国刑法却因为其行为对象不属于“公民个人信息”，不符合侵犯公民个人信息罪对行为对象的要求而无法对其进行规制。这无异于在个人信息保护的法律屏障上留下

① 参见高富平《个人信息流通利用的制度基础——以信息识别性为视角》，载《环球法律评论》2022年第1期，第91－94页。

② 参见丁晓东《论个人信息概念的不确定性及其法律应对》，载《比较法研究》2022年第5期，第46页。

③ 参见赵精武《个人信息匿名化的理论基础与制度建构》，载《中外法学》2024年第2期，第326－327页。

中国知网 https://www.cnki.net

了一个巨大的制度漏洞。因此,如果要以侵犯公民个人信息罪来规制跨境人工智能去匿名化行为的话,如何从根源上应对行为对象的这一定性困境,将成为我们不得不认真考虑的问题。

(三)侵犯公民个人信息罪中行为方式的认定困境

即使可以解决在前置要件和行为对象这两方面的规制困境,跨境人工智能去匿名化个人信息的行为在行为方式的认定上也仍然面临困境。侵犯公民个人信息罪在客观行为上规定了"出售或者提供"与"窃取或者以其他方法非法获取"两种基本类型。对于跨境人工智能去匿名化的行为而言,其显然与"出售、提供或者窃取"这些行为类型不相符合。因此,如果要对跨境人工智能去匿名化行为进行刑法规制的话,最有可能符合的行为方式便是兜底性的"以其他方法非法获取"公民个人信息。但是,这样的解释路径认定起来也并不容易。《解释》第4条规定"违反国家有关规定,通过购买、收受、交换等方式获取公民个人信息,或者在履行职责、提供服务过程中收集公民个人信息的,属于刑法第253条之一第三款规定的'以其他方法非法获取公民个人信息'。"该条采用了"列举+兜底"的立法技术,将"购买、收受、交换"作为典型的非法获取方式,"等"字的设置则为其他非法获取方式的认定留下了空间。然而,利用人工智能技术对匿名化信息进行去匿名化还原的行为可以被解释为"获取"公民个人信息吗?

从《解释》第4条列举的几种典型的非法获取方式来看,这些非法获取方式的共同特征在于,行为人通过某种交易或流转方式,从他人处取得了既存的公民个人信息。这些行为方式具有明显的外部性和转移性,体现的是信息在不同主体之间的空间移动。而人工智能去匿名化行为则完全不同。它并不涉及信息在不同主体之间的转移,而是行为人利用人工智能算法、大语言模型等工具,对已经占有的匿名化或碎片化信息通过数据关联、概率推理等技术手段,将去识别的个人信息重新关联到原始主体。① 这一行为的核心特征不是"转移",而是"转化",即将法律上不属于个人信息的数据,通过技术手段"转化"为法律意义上的公民个人信息。换言之,从文义解释的角度来看,"非法获取"通常指的是从无到有地取得对信息的占有或控制。在传统侵犯公民个人信息案件中,"获取"主要表现为购买、窃取、收受、交换等具有"外部取得"特征的行为方式。而去匿名化行为并非从外部取得信息,而是对已经占有的匿名化信息进行技术加工,使其"转化"为可识别的个人信息。这种"转化"在语义上更接近于"生成"或"还原",而非"获取"。如果严格遵循文义解释的话,那么将去匿名化行为认定为"非法获取"确实存在一定的解释困难。

总之,如果试图以侵犯公民个人信息罪来规制跨境人工智能去匿名化个人信息的行为,在侵犯公民个人信息罪的前置要件、行为对象和行为方式三个方面均面临系统性的规制困境。如何合理地解决这些规制困境,寻找到可行的规制出路,将是本文接下来重点探讨的问题。

四、跨境人工智能去匿名化个人信息行为的刑法规制出路

如所周知,对于社会新生现象的法律回应在基本的路径取向上主要有两种选择:一是解释论的方案,即司法者通过对法律含义的解释,在现行法框架内解决问题;二是立法论的方案,即立法者修正法律,调整现行法框架来解决问题。② 对于侵犯公民个人信息罪规制跨境人工智能去匿名化行为所面临的困境,在可能的规制出路上,同样如此。就解释论路径而言,需要在现行刑法文本的框架下,通过刑法教

① 参见张勇《个人信息去识别化的刑法应对》,载《国家检察官学院学报》2018年第4期,第92页。

② 参见车浩《立法论与解释论的顺位之争——以收买被拐卖的妇女罪为例》,载《现代法学》2023年第2期,第175页。

中国知网 https://www.cnki.net

义学的重释，为处罚去匿名化行为寻找可能的解释空间；就立法论路径而言，即在教义学的解释功能不足以回应行为的可罚性时，需要通过司法解释乃至立法的完善，为规制该行为提供更为明确的规范依据。两种路径并不是相互排斥的关系。对于跨境人工智能去匿名化个人信息行为的刑法规制，本文认为，短期而言，可以通过现行法框架下的教义学重释寻找到应对之道；不过就长期而言，仍需通过司法解释的进一步明确来为行为的规制提供更为明确的指引。

（一）短期方案：现行法框架下的教义学重释

理论上已经有观点指出，当行为人通过合法渠道获取匿名化数据，并利用技术还原个人信息时，在当下无法对这种行为实现刑事规制。① 但本文认为，这一观点过于绝对。短期而言，通过对侵犯公民个人信息罪各构成要件要素的教义学重释，将跨境人工智能去匿名化行为纳入该罪的规制范围仍存在一定的解释空间。

1. 前置要件的解释路径

去匿名化行为在前置要件上的认定困境是人工智能时代在个人信息保护领域平衡安全与效率这一难题的集中反映。正如有学者在分析跨境数据流动的矛盾时所指出，数据兼具“经济资源”和“战略资产”的双重属性，跨境流动的安全与效率目标始终存在内在张力。② 我国立法者将匿名化信息排除在个人信息定义之外，原本是希望通过这一制度工具实现二者的平衡，但人工智能去匿名化技术的出现，打破了这一精心设计的平衡。面对这种新型法益侵害行为，基于旧有技术预设的前置规范要件自然显得捉襟见肘。不过，专门的规范依据的缺失也并非全然无法弥补。只要我们可以找到相关的规范依据，也仍然存在满足该要件的可能。本文认为，在现行法框架下，至少存在以下两条可能的解释路径。

第一条路径是从《个人信息保护法》第5条中推导出相关的禁止规范。《个人信息保护法》第5条规定“处理个人信息应当遵循合法、正当、必要和诚信原则，不得通过误导、欺诈、胁迫等方式处理个人信息。”有研究指出，“违反国家有关规定”要件具有入罪和出罪的双重功能，其核心便在于提示我们关注个人信息处理行为的前置法评价。③ 基于这种功能定位，我们其实可以将处理个人信息的“正当”原则作为判断去匿名化行为是否“违反国家有关规定”的实质标准。一方面，去匿名化行为是反向还原匿名化信息，这与匿名化制度促进数据安全流通的立法目的显然背道而驰。④ 另一方面，去匿名化行为是在缺乏信息主体知情同意的情况下实施的，也侵害了信息主体的信息自决权。因此，从实质上来看，去匿名化行为违背了处理个人信息的“正当”原则，这也可以算作违反了《个人信息保护法》的规定，进而满足了侵犯公民个人信息罪中“违反国家有关规定”的前置要件。

第二条路径是从《网络数据安全管理条例》等行政法规和部门规章中寻找相关规范依据。《网络数据安全管理条例》第19条要求“提供生成式人工智能服务的网络数据处理者应当加强对训练数据和训练数据处理活动的安全管理，采取有效措施防范和处置网络数据安全风险。”《数据出境安全评估办法》

① 参见杨楠《数字智治场域下侵犯公民个人信息罪的适用异化与匡正》，载《华东政法大学学报》2025年第6期，第47页。

② 参见赵慧等《人工智能国际合作机制中的跨境数据治理范式构建》，载《农业图书情报学报》2025年第11期，第8页。

③ 参见童云峰《自然犯的法定犯化“违反国家有关规定”对侵犯公民个人信息罪的影响》，载《交大法学》2025年第6期，第152－154页。

④ 参见张泽嵩《个人信息匿名化的价值权衡与规范再造》，载《南开学报（哲学社会科学版）》2025年第6期，第66－67页。

中国知网 https://www.cnki.net

中也对数据出境的安全评估标准做了详细的规定。这些规定虽然并未直接使用“禁止去匿名化”的表述,但由于这些规定的主要目的就是确保数据在跨境流动过程中的安全性,防止未经授权的数据被滥用,因此,从这些规定中也可以解释出对去匿名化行为的隐性禁止意涵。尤其是当去匿名化行为与跨境数据流动相结合时,该行为不仅违背了数据出境安全评估制度的设计初衷,而且在实质上也架空了跨境数据流动的安全保障机制。① 因此,将去匿名化行为解释为违反了数据安全管理方面的“国家有关规定”也并非不能接受。当然,这一解释路径的可行性仍然有赖于《解释》第2条所做的将部门规章纳入“违反国家有关规定”的扩张性理解。

当然,上述两条路径相比之下,可能第二条解释路径会更好一些。就第一条解释路径而言,由于《个人信息保护法》第5条的原则性规定具有高度抽象性,其规范内涵本身需要结合具体场景进行填充,因此,直接将原则性条款作为入罪的前置规范依据,存在违反罪刑法定原则明确性要求的嫌疑,可能会过度扩张刑事处罚的范围。在司法实践中,如果缺乏对去匿名化行为的明确禁止规定,仅凭抽象原则来说明行为“违反国家有关规定”,恐怕也难以为司法机关所接受。所以,对这一解释路径的运用还需要慎重。而第二条解释路径相比于第一条路径而言,可操作性就相对要好一些。一方面,其规范依据更加具体,不是纯粹抽象的原则性条款。另一方面,其规范指向与跨境人工智能去匿名化行为的跨境构造也更加契合。由于保护信息安全、降低信息损害风险是侵犯公民个人信息罪的保护目标,而“违反国家有关规定”的构成要件要素可以被实质性地理解为信息处理风险的分配规范,如果行为人没有履行降低信息处理风险的义务,反而增加这种风险,那么便可以肯定处理行为的违法性。② 总之,在现行法框架下,对“违反国家有关规定”的前置要件进行教义学重释的路径虽然比较曲折,但不能说完全没有空间。如果确有需要,这种路径确实是有可能的。

2. 行为对象的重新定性

如前所述,根据《个人信息保护法》第4条的规定,匿名化信息被排除在了个人信息的定义之外,而去匿名化行为的对象恰恰是已匿名化处理的信息。如果严格遵循这样的形式逻辑,则去匿名化行为会因对象不适格而无法成立侵犯公民个人信息罪。然而,这一形式逻辑是建立在“匿名化绝对不可逆”的技术预设之上的。当人工智能技术的发展使得这一预设被动摇时,法律解释的逻辑也应随之进行调整。实际上,刑法中对“公民个人信息”的判断受到识别主体、识别目的、识别成本、识别收益、其他信息来源等多种因素的影响,只能基于具体场景进行。③ 因此,本文认为,在当下,对匿名化信息是否属于“公民个人信息”的判断,不应仅依据其是否经过了匿名化处理这一形式标准,而应当结合个人信息所处的具体场景、信息接收方的技术能力以及信息被再识别的实际风险进行综合判断。

这种综合判断的认定模式既契合了对通用人工智能进行法律规制时应根据应用环境、应用模式、应用场景和应用实例对其进行动态化、具体化和灵活化的安全评估的基本逻辑。④ 如前所述,《解释》第1条对“公民个人信息”的定义采用了“能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份”的标准,而这一标准的核心是“可识别性”而非“是否经过匿名化处理”。换言之,决定某一信息是否属于公民个人信

① 参见丁晓东《数据跨境流动的法理反思与制度重构——兼评〈数据出境安全评估办法〉》,载《行政法学研究》2023年第1期,第69-71页。

② 参见韩子璇《涉生成式人工智能数据犯罪的规制困境与解决路径》,载《学术交流》2025年第5期,第91页。

③ 参见陈梦寻《“公民个人信息”判断的合理性标准建构——基于流动的公民个人信息边界》,载《北京邮电大学学报(社会科学版)》2019年第1期,第11-13页。

④ 参见高志宏《通用人工智能法律规制:理论检视与规范续造》,载《法学》2026年第4期,第13页。

中国知网 https://www.cnki.net

息的根本标准，是其客观上是否具有识别特定自然人身份的可能性，而非其是否被贴上了“匿名化”的法律标签。理论上在分析“公民个人信息”的构成要素时也一贯地强调“可识别性”作为其核心要素的意义。[①] 司法机关在相关指导性案例中也明确肯定了“可识别性”在认定公民个人信息中的重要性。[②] 因此，如果某种信息虽然经过了匿名化处理，但如果在特定场景下仍然可以被重新识别的话，那么从实质判断的角度来看，该信息就仍然具有“可识别性”，仍应被认定为公民个人信息。

当我们将这一判断思路运用于跨境人工智能去匿名化的场景中时，信息的跨境流动本身便成为重要的考虑因素。境内的数据处理者通常会受限于合规要求、技术投入以及数据聚合的合法边界等多重因素而导致识别能力有限，而境外的接收方则可能拥有更先进的人工智能技术，同时又不会受到境内相关法律法规的约束，能够自由地实施去匿名化行为。因此，即使某种数据在境内时被认定为匿名化信息，但在被传输至境外接收方后，其被再识别的可能性会发生实质性的提升。这种由“跨境”要素引发的主体识别能力的显著提升对于判断匿名化信息的“可识别性”是非常重要的独立考量因素。正所谓由于识别能力的差异，识别主体的不同对于识别性判断具有显著影响。识别能力越强的主体，可以通过识别性程度较弱的个人信息确定自然人。[③] 所以，在这个意义上，对于去匿名化行为所针对的对象而言，虽然在境内一开始时属于形式上的匿名化信息，但到了境外接收方后，数据在实质上被再识别的现实可能性陡增，此时被认定为侵犯公民个人信息罪所保护的“公民个人信息”也是可以理解的。

当然，需要说明的是，这种实质化的解释路径并非全盘否定匿名化信息的“非个人信息”的法律地位和匿名化制度的价值，而是主张匿名化信息的“非个人信息”地位是相对的、有条件的。匿名化信息的最终属性取决于信息所处的具体场景和接收方的技术能力，而非一旦完成匿名化处理就永久有效的法律认证。这种相对化的理解更加符合匿名化制度保护个人信息权益、平衡数据利用与隐私保护的立法初衷。

3. 行为方式的扩张解释

如前所述，去匿名化行为的核心特征是“转化”而非“转移”，即通过技术手段将匿名信息“转化”为公民个人信息。这一特征使得该行为在文义上与《解释》第 4 条所列举的“购买、收受、交换”等典型的“非法获取”方式存在差异。如果严格遵循文义解释，将去匿名化行为认定为“非法获取”确实存在一定困难。然而，刑法解释不能仅停留在文义层面，还应当结合法益保护目的对构成要件进行目的解释。侵犯公民个人信息罪所保护的法益，无论采取个人法益说、超个人法益说还是双重法益说，其核心均在于保护个人对其信息的控制权。[④] 从这一法益侵害视角来看，传统“非法获取”行为与去匿名化行为对个人信息权益的侵害并无本质区别。它们都是使行为人在未经信息主体同意的情况下，取得了对公民个人信息的控制。它们的区别只是实现路径的不同而已。对于人工智能大规模处理个人信息的行为，只要根据危险现实化的基本原理，确定行为同样生成并实现了个人信息非法转移的危险，[⑤]那么就应该和传

① 参见欧阳本祺《论刑法中个人信息的识别》，载《南京师大学报(社会科学版)》2023 年第 6 期，第 9 – 10 页。

② 参见上海市奉贤区人民法院(2021)沪 0120 刑初 828 号刑事判决书。2022 年 12 月 26 日，最高人民法院以法〔2022〕265 号文件将该案例编入第 35 批指导性案例，作为第 192 号指导案例予以发布。

③ 参见杨柳《数智时代侵犯公民个人信息罪中个人信息的保护范围》，载《华东政法大学学报》2025 年第 6 期，第 52 页。

④ 参见熊波《侵犯公民个人信息罪的法益构造重构》，载《法学》2026 年第 4 期，第 88 – 92 页。

⑤ 参见李川《生成式人工智能背景下个人信息的刑法规制困境与归责出路》，载《华东政法大学学报》2025 年第 6 期，第 30 页。

中国知网 https://www.cnki.net

统的行为方式一样评价。传统“非法获取”行为是通过“外部取得”的方式直接获得既存的个人信息,而去匿名化行为则通过“内部加工”的方式,将处于匿名化状态的潜在个人信息“转化”为现实的公民个人信息。去匿名化行为虽然是通过技术手段将不具有识别性的信息还原为可识别的个人信息,但实际上仍属于“生成并实现了非法获取个人信息的危险”。这一危险实现的过程与结果在法益侵害的质与量上,与传统的“非法获取”行为并无二致。因此,从法益侵害等价性的角度出发,本文认为,我们对于“获取”的解释,不应将其限缩为从他人处取得对信息的事实占有,而应当将其扩张理解为包括通过技术手段使潜在信息“转化”为个人信息在内的多种方式。

这种法益侵害的等价性其实也深深地根植于去匿名化行为与“获取”行为在规范评价上的同质性。如前所述,所谓“匿名化信息”并非真正意义上的毫无信息可言,而是仍然包含着大量碎片化、去标识化的准标识符,例如年龄、性别、地理位置信息等。人工智能去匿名化的过程正是将这些碎片化的识别要素从庞杂的数据中精准“提取”出来,最终形成可识别的公民个人信息。因此,这一过程也可以概括为“提取+整合”两个紧密衔接的环节。在规范评价上,“提取+整合”与“非法获取”行为在核心语义上其实已经区别不大了。二者虽然在信息获取的形式上存在差异,但在实质效果上并无本质区别。将这种“提取+整合”式的去匿名化行为作为“以其他方法非法获取”来理解,也符合刑法实质解释的逻辑。

可以通过隐喻方式说明,传统非法获取行为就如同偷走一把锁着的保险箱。行为人在偷之前没有保险箱,偷之后有了保险箱。去匿名化行为则如同破解保险箱的密码。保险箱原本一直在行为人手中,之前没有密码打不开,现在运用解密技术能打开了。前者是占有的转移,后者则是能力的跃迁。但二者最终对法益的侵害结果是相同的。因此,从实质解释的角度出发,将去匿名化行为纳入“以其他方法非法获取”的范畴并没有问题。而且,除了去匿名化行为的法益侵害性与“购买、收受、交换”等行为等价之外,其行为本身也构成对信息处理基本原则的严重背离。针对人工智能处理个人信息而言,对个人信息的收集“应当遵循合法性、必要性及目的限制原则”,后续的处理行为也“应与最初收集目的保持一致性”。[①] 数据处理者的处理目的仅限于个人信息在匿名状态下对其进行数据利用与分析,而去匿名化行为却将信息从“不可识别”转化为“可识别”状态,这已经完全超出了信息主体授权和法律规定的最初目的,无疑是对合法性原则和目的限制原则的根本违反。这种原则性违反也使得去匿名化行为与典型的“非法获取”行为在规范违反层面上具备同质性。

综上所述,通过现行法框架下的教义学重释,跨境人工智能去匿名化行为被纳入侵犯公民个人信息罪的规制范围,具有理论上的可能性和一定的规范依据。短期而言,通过现行法框架下的教义学重释可以为司法机关在处理此类案件时提供解释论上的支撑,避免出现明显的处罚漏洞。

(二)长期方案:通过司法解释的进一步明确

虽然前述的教义学重释方案可以解决目前的困境,但我们也不应彻底满足。因为这种教义学重释方案还是有其局限性。对于三个要件的解释均在一定程度上超出了相关概念的通常文义,可能会一直面临解释边界的争议。而这些解释方案在司法实践中能否获得普遍认可,也仍存在不确定性。因此,就更加合理规制不法行为的角度而言,其只能作为应对当前困境的短期方案。从长远来看,要想真正解决跨境人工智能去匿名化行为的刑法规制困境,还需要通过其他方式来进一步明确对这种行为的处罚依据。鉴于刑法修改的程序复杂性和周期较长,由“两高”通过司法解释,为处罚去匿名化行为进一步提供

① 参见蔡军、可欣雨《生成式人工智能输入阶段的个人信息刑法保护研究》,载《昆明理工大学学报(社会科学版)》2025年第6期,第10页。

中国知网 https://www.cnki.net

更为明确、更具可操作性的规范依据，是当前比较现实可行的长期方案。本文认为，可以由“两高”在现行《解释》的基础上，针对人工智能时代的新情况，出台专门的补充性司法解释或对原有解释进行修订。该解释应当将上述侵犯公民个人信息罪适用过程中的主要困境作为重点解决目标。当然，在上述三种困境中，由于“违反国家有关规定”这一前置要件的适用困境，主要的突破点还是在于需要在前置法如《个人信息保护法》中专门就去匿名化行为做出禁止性规定，否则司法解释很难直接就“违反国家有关规定”做出更进一步的说明，因此，这一困境的解决目前很难由刑法领域的司法解释来主导。本文在此不再过多讨论。就刑法领域的建构而言，未来在通过司法解释解决跨境人工智能去匿名化个人信息行为的刑法规制时，后两种困境的解决应成为司法解释的主要努力目标。

第一，通过司法解释进一步明确匿名化信息的刑法地位，为行为对象的定性提供清晰规则。对于匿名化信息的法律地位，虽然可以通过实质解释来进行解决，但是通过司法解释进一步明确匿名化信息在何种情况下属于“公民个人信息”这一问题，仍具有积极意义。司法解释应当在坚持个人信息“可识别性”的核心标准的前提下，引入情境化、动态化的判断方法，摒弃“一旦匿名即永久非个人信息”的形式立场。这种情境化、动态化的判断方法，并非纯粹的理论构想，实际上，在数据安全治理领域已有非常生动的制度实践。例如，在探索涉私数据安全利用的机制时，有学者提出了“可控匿名化”及依托可信数据空间进行流通利用的方案。在该方案中，经过匿名化处理的“逻辑真实数据”的法律属性具有鲜明的场景依存性：对可信数据空间内的数据处理者而言，因不可还原而属于非涉私数据；但对掌控映射关系的空间运营者而言，则在关联对象授权下具备可识别性。① 这充分说明，信息的法律定性无法脱离其流转的具体环境与接收主体的技术能力。当我们将这一逻辑引入到刑法解释中来时，匿名化信息情境化判断规则的确立便非常容易接受了。因此，今后的司法解释也可以规定，在认定某一信息是否属于刑法第253条之一规定的“公民个人信息”时，应当以该信息在具体场景下是否具有识别特定自然人身份的合理可能性为重要标准。即使信息经过匿名化处理，但如果综合考虑信息接收方的识别能力，仍存在识别特定自然人身份的合理可能性的，该信息就仍属于“公民个人信息”。例如，综合考虑信息接收方的技术能力与算力资源、所掌握的数据丰富程度、可以利用的辅助信息来源等多种因素。这其实也是将匿名化信息的定性从静态的形式判断转向动态的实质判断，使得去匿名化行为在适用侵犯公民个人信息罪时不会再面临对象要件无法满足的诘难。

第二，通过司法解释进一步明确去匿名化行为的定性方式，为“非法获取”的认定提供规范依据。如前所述，现在《解释》对“以其他方法非法获取”的界定仍沿用传统的物理位移式的界定思路，但这已与人工智能技术的发展水平相脱节。对去匿名化行为适用侵犯公民个人信息罪的教义学重释，虽然在短期内可以填补明显的处罚漏洞，但这种处理方式在本质上仍是将去匿名化行为挂靠在既有的“非法获取”的行为类型之上，而非正面回应这一行为独立于传统“获取”方式的技术与跨境的双重特殊性。有研究指出，针对非法数据跨境行为的刑事规制，最终需要摆脱对既有罪名的解释性依赖，而将新的法益侵害行为予以独立化和类型化。② 这一论断并非没有道理。我们今后也应该通过司法解释进一步明确“非法获取”概念的实质内涵，将去匿名化行为这种“转化型”的行为方式明确纳入“以其他方法非法获取”的范畴之内。司法解释可以做出规定，违反国家有关规定，采用技术手段对匿名化信息进行去匿名化还原

① 参见董学耕《涉私数据安全与可控匿名化利用机制研究》，载《中国信息安全》2025年第5期，第35－37页。

② 参见甄航《数据跨境流动刑事保护的困境与破解》，载《安徽大学学报(哲社版)》2024年第1期，第124－125页。

中国知网 https://www.cnki.net

处理,使其恢复可识别性并取得对公民个人信息认知和控制的,属于刑法第253条之一第3款规定的"以其他方法非法获取公民个人信息"。一旦这一规定被制定,那么便直接回应了去匿名化行为的定性困境,从而使得今后司法实践中对此类行为的定性有了明确的规范依据。当然,如果从更加长远的角度来看,去匿名化行为作为"非法加工"个人信息的一种亚类型,其独立的不法内涵可能需要直接在刑法的构成要件层面予以正面回应。这正是当前学界力主的"个人信息刑法全流程规制模式"的核心要旨所在。① 如果未来刑事立法直接将侵犯公民个人信息罪的罪状从"出售、提供、非法获取"拓展为涵盖"非法加工、非法使用"等全流程处理行为,那么去匿名化行为将不再需要借道"非法获取"的迂回路径,而是可以直接被评价为"非法处理公民个人信息",获得与其独立的不法内涵相匹配的刑法评价。

五、结语

在人工智能技术已深刻地改变了我们生活的当下,跨境人工智能去匿名化个人信息行为的出现,标志着个人信息保护与利用之间的平衡机制正面临一次严峻的挑战,同时也是人工智能技术对既有治理框架的系统性挑战。② 在试图以侵犯公民个人信息罪来规制该行为时,刑法的适用主要面临三重困境。针对跨境人工智能去匿名化个人信息的行为,在侵犯公民个人信息罪的前置要件层面,"违反国家有关规定"存在缺乏专门的前置规范的问题;在侵犯公民个人信息罪的行为对象层面,匿名化信息能否被认定为"公民个人信息"存在疑问;在侵犯公民个人信息罪的行为方式层面,通过人工智能技术将匿名化信息"转化"为"公民个人信息"能否认定为"非法获取"也有待明确。对于困境的合理出路,短期而言,刑法教义学通过对各个要件的实质化解读,仍可在现行法框架内发挥其规范续造的功能,可以暂时填补刑事处罚的明显漏洞。但不可否认的是,这种短期方案始终面临着明确性与安定性的质疑。因此,从长远来看,更为稳妥的方案仍在于通过司法解释的适时更新,将前述教义学重释的成果进一步的制度化、明确化,从而为司法实践提供清晰、稳定的规范指引。

当然,本文提出的应对方案主要侧重于个人信息受到侵害之后,对侵害行为进行的事后惩治,这属于个人信息全生命周期保护链条的末端。在未来对个人信息进行的更加全面的保护中,我们还可以对个人信息保护法律体系进行民行刑一体化的规范整合,③并继续拓展对去匿名化行为的刑事治理。正如有研究所揭示的,科学的数据治理体系应将刑法的威慑力与前置法的灵活性有机结合,在数据收集、传输、存储等各环节构建梯度式的保护机制。④ 跨境人工智能去匿名化个人信息行为的刑法规制,同样需要从前端的技术防范到后端的刑事惩治形成科学的闭环。只有在技术发展与法律回应之间建立起动态的反馈与调适机制,才能在不断变换的时代保护好个人权益。

① 参见童云峰《侵犯个人信息行为的刑法全流程规制模式研究》,载《现代法学》2024年第5期,第91–97页。

② 参见张欣《人工智能治理的全球变革与中国路径》,载《华东政法大学学报》2025年第1期,第19页。

③ 参见刘晓红《数字经济时代个人信息保护的民行刑一体化推进研究》,载《华东政法大学学报》2025年第6期,第15–20页。

④ 参见杨嘉怡、欧阳本祺《金融数据跨境流动刑法保障的困境检视与路径优化》,载《征信》2025年第12期,第51–52页。

中国知网 https://www.cnki.net

Cross – Border Artificial Intelligence De – anonymization of Personal Information: Dilemmas and Responses in Criminal Law

Li Zhiheng

Abstract: This article examines the criminal – law implications of cross – border artificial intelligence de – anonymization of personal information. It argues that the development of artificial intelligence has destabilized the technical and legal assumptions on which anonymization has long rested. Under the conventional structure of personal – information protection, anonymization serves as a central device for balancing privacy protection with data circulation and utilization. Once information has been anonymized, it is ordinarily treated as falling outside the legal category of personal information. Cross – border artificial intelligence de – anonymization disrupts this settlement. Through data aggregation, correlation analysis, probabilistic inference and model – based reconstruction, overseas data processors may restore the identifiability of information previously treated as anonymized within China. Data lawfully collected domestically and transmitted abroad in anonymized form may thus be transformed back into identifiable personal information. The article contends that this development raises not merely a question of data compliance, but a question of substantive criminal law.

The article first reconstructs the basic structure and harms of the conduct. On the technical plane, de – anonymization proceeds through data aggregation, inferential linkage and individual identification. Its core is not the direct seizure of existing personal information, but the technological conversion of fragmented or anonymized data into identifiable information concerning a natural person. On the cross – border plane, the conduct commonly unfolds through lawful domestic collection, anonymized cross – border transfer, overseas artificial intelligence – based restoration, and domestic recirculation or domestic impact of the restored results. Because the conduct is at once data – driven, cross – border and artificial – intelligence – enabled, its harmfulness extends beyond the ordinary infringement of a single information right. The article identifies four dimensions of harm: infringement of the individual's right of informational self – determination; systemic erosion of the anonymization regime; latent threats to national security where restored data profiles may be used for intelligence analysis, cyber operations or opinion manipulation; and adverse consequences for the healthy development of the artificial intelligence industry, because collapsing trust in anonymization will chill legitimate data sharing and model training.

Against that background, the article argues that regulating such conduct through the offence of infringing citizens' personal information under Article 253 – 1 of the Criminal Law encounters three doctrinal obstacles. The first concerns the predicate requirement of violating relevant state provisions. The offence presupposes a prior violation of laws, administrative regulations or, under current judicial interpretation, relevant departmental rules concerning personal information protection. Yet Chinese law contains no express prohibition directed at de – anonymization. The Personal Information Protection Law excludes anonymized information from the definition of personal information, and existing rules are oriented mainly toward forward processing rather than reverse restoration. The second obstacle concerns the object element of the offence. If one adopts a strictly

中国知网 https://www.cnki.net

formal and binary approach, anonymized information is no longer personal information, and conduct directed at it cannot satisfy the object requirement. The third obstacle concerns the conduct element. De – anonymization is not naturally captured by the statutory language of selling, providing, stealing or otherwise illegally obtaining personal information. Unlike traditional illegal obtaining, which usually involves an external transfer of identifiable information, de – anonymization operates by internally processing possessed data and converting it into identifiable information.

The article nevertheless maintains that these difficulties do not foreclose criminal regulation under the existing framework. In the short term, they may be addressed through a doctrinal reinterpretation of the constituent elements of the offence. As to the predicate requirement, the requisite administrative illegality may be inferred either from the legality, propriety and necessity principles governing personal information processing under the Personal Information Protection Law, or, more persuasively, from network – data security rules and cross – border data – security norms aimed at preventing unauthorized and unsafe use of data in transnational transfer and artificial intelligence training. As to the object element, the article rejects the proposition that once information has been anonymized it is permanently removed from the legal category of personal information. It advocates a contextual and dynamic approach centered on identifiability, under which the legal character of the data depends on the scene of circulation, the technical capacity of the recipient, the availability of auxiliary data sources, and the realistic probability of re – identification. In cross – border settings this analysis is especially important because overseas recipients may possess superior computational resources, richer datasets and fewer regulatory constraints. As to the conduct element, the article argues for a purposive construction of the phrase "illegally obtaining by other means." Although de – anonymization does not fit the classic model of external acquisition, it is equivalent in legal – interest infringement to traditional forms of illegal obtaining because it unlawfully secures control over personal information without the subject's authorization.

The article finally proposes a longer – term institutional response. Because the foregoing doctrinal solutions stretch the existing language of the law and remain vulnerable to objections grounded in legal certainty, the more stable path lies in further judicial clarification. The Supreme People's Court and the Supreme People's Procuratorate should issue supplementary judicial interpretations so as to establish contextual rules for determining when anonymized information remains identifiable in criminal – law analysis and to state expressly that, where relevant state provisions are violated, the technical restoration of anonymized information by artificial intelligence may constitute illegally obtaining citizens' personal information by other means. The article concludes that cross – border artificial intelligence de – anonymization reveals a structural dislocation between existing personal – information law and the new technological environment. The immediate task is to close the punitive gap through doctrinal reconstruction, while the more durable task is to translate that reconstruction into clearer judicial rules capable of supporting a coherent criminal – law response.

Keywords: cross – border artificial intelligence; de – anonymization; illegal acquisition; the crime of infringing citizens' personal information

(责任编辑: 童云峰)

中国知网 https://www.cnki.net